

MODUL
05
PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

6 JP (270 Menit)

PENGANTAR

Modul ini membahas materi tentang hakikat tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggung-jawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian, tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan pelaporan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.


SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN

1. Memahami penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

Indikator Hasil Belajar:

- a. Menjelaskan konsep penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- b. Menjelaskan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- c. Menjelaskan perlindungan dan bantuan hukum dalam penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian.

2. Menerapkan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Indikator Hasil Belajar:

- a. Menyimulasikan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- b. Menyimulasikan pelaporan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

	BAHAN KAJIAN/MATERI PELAJARAN
	Pokok Bahasan: Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Subpokok Bahasan: - Konsep penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; - Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; - Perlindungan dan bantuan hukum dalam penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian.

	METODE PEMBELAJARAN
	1. Metode <i>Discovery Learning</i> Metode pembelajaran yang menekankan proses menemukan pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik melalui kegiatan pengamatan, penyelidikan, dan analisis, sehingga peserta didik dapat memahami konsep atau prinsip pembelajaran secara lebih mendalam. Dalam metode ini, pengajar tidak langsung memberikan penjelasan secara lengkap, tetapi mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui proses eksplorasi dan pemecahan masalah. 2. Metode <i>Problem Based Learning</i> Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (<i>student-centered learning</i>) yang menggunakan permasalahan nyata sebagai titik awal pembelajaran untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, menganalisis masalah, mencari informasi, serta menemukan solusi secara mandiri maupun melalui kerja sama kelompok. Dalam metode ini, masalah tidak hanya sebagai contoh, tetapi menjadi pemicu utama proses belajar, sehingga peserta didik aktif mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pemecahan masalah. 3. Metode <i>Project Based Learning</i> Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan proyek atau tugas nyata sebagai sarana utama pembelajaran, sehingga peserta didik belajar melalui proses merancang, melaksanakan, dan menghasilkan suatu produk atau karya tertentu. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu melalui kegiatan proyek yang sistematis.

	Catatan: Metode pembelajaran dapat dipilih dan dikembangkan oleh Gadik Pengampu sesuai capaian pembelajaran, materi, dan kebutuhan peserta didik.
--	---

	ALAT/MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
	1. Alat/media: a. <i>White Board</i>. b. Laptop. c. LCD/ Layar d. Proyektor/ LCD. e. Papan <i>flip chart</i> 2. Bahan: a. Alat Tulis. b. Kertas. 3. Sumber Belajar: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	1. Tahap Awal: 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya. b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 2. Tahap Inti: 160 menit Tahap inti 1: penyampaian materi : 60 menit a. Pendidik menyampaikan materi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami. c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang

	disampaikan; d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti; g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Tahap inti 2: Simulasi : 100 menit a. Pendidik membagi peserta didik ke dalam 5 (lima) kelompok. b. Pendidik menjelaskan pelaksanaan simulasi; c. Masing-masing kelompok mensimulasikan materi terkait: 1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; 2) Pelaporan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. d. Masing-masing kelompok melaksanakan simulasi secara bergantian dan kelompok lain menanggapi; e. Pendidik memfasilitasi jalannya simulasi; f. Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil simulasi; g. Pendidik menyimpulkan hasil simulasi. 3. Tahap akhir: 10 menit a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas. b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan. 4. Tahap ujian (tes sumatif) : 90 menit
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	1. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik; 2. Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan hasil simulasi.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik meressume materi yang telah diberikan;

	BAHAN BACAAN
	PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN 1. Konsep Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian a. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; 2) Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat; 3) Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian; 4) Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung; 5) Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan pelaku tersebut; 6) Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk tidak melepaskan diri atau melarikan diri dan anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri;

	7) Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan; 8) Respon adalah kekuatan yang digunakan oleh anggota Polri untuk mempengaruhi atau menetralsir tindakan-tindakan fisik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri untuk mengendalikan suatu situasi. b. Tujuan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: 1) Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; 2) Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan Polri atau masyarakat; 3) Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; 4) Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak atau mengancam jiwa manusia. c. Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian 1) <i>Legalitas</i> Prinsip legalitas berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya bahwa penggunaan prinsip legalitas dalam tindakan kepolisian ditujukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. 2) <i>Nesesitas</i> Prinsip <i>nesesitas</i> berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Penggunaan prinsip <i>nesesitas</i> dapat diterapkan dalam kondisi: a) Memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; b) Satu tingkatan kekuatan tertentu digunakan ketika
--	---

	semua cara kendali yang lebih rendah dianggap tidak akan berhasil atau telah dicoba. 3) <i>Proporsionalitas</i> Prinsip proporsionalitas berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. 4) <i>Kewajiban Umum</i> Prinsip kewajiban umum berarti bahwa anggota kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. 5) <i>Preventif</i> Prinsip <i>preventif</i> berarti bahwa tindakan kepolisian dilakukan dengan mengutamakan pencegahan. 6) <i>Masuk akal (reasonable)</i> Prinsip masuk akal (<i>reasonable</i>) berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dan ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat. Penggunaan prinsip masuk akal (<i>reasonable</i>) dapat diterapkan dengan mempertimbangkan jumlah kekuatan dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan dilaksanakan dengan hati-hati. d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kekuatan Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan kekuatan adalah memilih tingkat kekuatan yang sesuai, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Anggota Polri harus selalu menentukan dengan cepat tingkat kekuatan seperti apa yang sesuai dengan situasi tertentu. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai hal yang harus diingat dan dipertimbangkan serta model penggunaan kekuatan yang akan mempermudah proses penentuan jenis kekuatan yang sesuai. Dalam kejadian penggunaan kekuatan, urutan prioritas yang harus dijaga keselamatannya adalah: a) Korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah; b) Diri petugas sendiri;
--	---

	c) Pelaku tindak kejahatan. Satu hal penting yang harus diingat adalah pihak yang harus diprioritaskan untuk dilindungi. Prioritas pertama adalah si korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah. Kedua adalah diri petugas sendiri dan ketiga atau terakhir adalah si pelaku tindak kejahatan tersebut. 2) Tujuan penggunaan kekuatan oleh seorang anggota Polri adalah untuk memastikan bahwa tersangka mematuhi hukum atau untuk mengatasi dan menghentikan perlawanan atau tindakan tersangka. Seorang anggota polisi tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti atau membunuh, apalagi untuk membalas rasa sakit hati atau dendam. Kekuatan digunakan untuk: a) Memastikan tersangka mematuhi hukum; b) Mengatasi atau menghentikan tindakan tersangka. 3) Seorang anggota Polri akan melihat tindakan tersangka dan situasi-situasi lainnya sebagai dasar untuk merespon dengan jumlah dan tingkat kekuatan yang beralasan dan masuk akal. Situasi keseluruhan mencakup: a) Sifat dari pelanggaran yang dilakukan tersangka; b) Tindakan–tindakan pihak ketiga; c) Keterbatasan fisik petugas; d) Kemungkinan atau ketersediaan kekuatan/tindakan alternatif. 4) Untuk menentukan tingkat kekuatan yang diperlukan selain tindakan tersangka, situasi keseluruhan yang perlu dipertimbangkan mencakup: sifat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tersangka, informasi tentang tersangka, seperti jenis-jenis senjata yang dimiliki, yang dapat digunakan oleh petugas untuk menangani tersangka. 5) Hal lainnya seperti tindakan pihak ketiga serta keterbatasan fisik petugas (misalnya perbandingan relatif ukuran tubuh petugas dibandingkan tersangka, umur, jenis kelamin, dan lain-lain) juga harus dipertimbangkan. Seorang anggota polisi laki-laki dengan tubuh yang besar mungkin akan menggunakan jenis kendali berbeda dibanding dengan seorang anggota polisi wanita bertubuh rata-rata, ketika
--	---

	menangani tersangka yang sama. Dalam suatu situasi, seorang polisi laki-laki mungkin menggunakan kendali tangan kosong keras, tetapi seorang Polwan yang mengetahui keterbatasan fisik yang dimilikinya mungkin akan menggunakan semprotan OC dalam situasi tersebut. 6) Hal berikutnya yang berkontribusi terhadap situasi keseluruhan adalah kemungkinan atau ketersediaan alternatif-alternatif kekuatan lainnya. 7) Respon harus profesional dan didasarkan pada persepsi yang beralasan dan masuk akal terhadap tindakan tersangka dan situasi-situasi lainnya. Emosi tidak boleh dilibatkan dalam proses menentukan jenis respon yang diperlukan. Respon harus profesional berdasarkan penilaian yang masuk akal. 8) Anggota Polri dapat menggunakan kekuatan apa saja yang diperlukan, beralasan serta masuk akal dalam suatu situasi untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain yang tidak bersalah. 9) Anggota Polri disarankan menggunakan semua tingkatan yang lebih rendah sebelum menggunakan pilihan yang lebih tinggi, kecuali jika tingkat kekuatan yang lebih tinggi tersebut memang diperlukan untuk mencegah timbulnya korban luka tubuh yang parah atau kematian. 10) Kekuatan tidak boleh berlebihan dan harus berhenti ketika perlawanan tersangka berhenti. Anggota Polri tidak pernah diperbolehkan menggunakan kekuatan melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan hukum dan penggunaan kekuatan harus dihentikan ketika perlawanan tersangka telah berhenti. 11) Anggota Polri dibenarkan menggunakan kekuatan, sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, untuk: a) Menjaga kedamaian/ketentraman; b) Mencegah kejahatan, bunuh diri, atau luka yang disebabkan diri sendiri; c) Melakukan penangkapan tersangka yang melawan; d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan; e) Mencegah orang yang telah berada dalam tahanan agar tidak melarikan diri; f) Bertindak untuk membela diri;
--	--

- g) Melindungi anggota masyarakat dari kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau harta.

Fakta-fakta atau situasi-situasi yang tidak diketahui oleh anggota Polri pada saat kekuatan digunakan tidak boleh dipertimbangkan kemudian dalam menentukan apakah kekuatan yang digunakan dapat *dijustificasi* (dibenarkan) atau tidak.

2. Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

a. Tahap-Tahap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

- 1) Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- 2) Tahap 2 : Perintah lisan;
- 3) Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak;
- 4) Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras;
- 5) Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe (OC Spray) atau alat lain sesuai standar Polri.
- 6) Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

b. Tingkatan Ancaman Dan Respon Dalam Tahapan Penggunaan Kekuatan

- 1) Ancaman dan respon tingkat satu dalam penggunaan kekuatan

Ancaman tingkat satu dapat berupa perilaku melanggar hukum dengan tetap berada di suatu tempat. Satu orang atau lebih berada di suatu tempat secara tidak patuh hukum, sedangkan anggota Polri (yang dapat dikenali sebagai anggota Polri) ada di sana (orang tersebut tahu atau semestinya sudah tahu bahwa tetap berada di tempat tersebut adalah satu hal yang ilegal untuk dilakukan).

Respon tingkat satu yang dilakukan oleh anggota Polri hanya ditujukan untuk pencegahan/*deterrent*, artinya tindakan yang tidak menimbulkan potensi cedera/luka fisik. Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk:

	a) Kehadiran anggota Polri, yang dapat diketahui melalui: (1) Seragam Polisi atau rompi atau jaket bertuliskan "POLISI"; (2) Kendaraan bertanda POLRI; (3) Lencana kewenangan Polri; atau (4) Identifikasi lisan dengan meneriakkan kata "POLISI". b) Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan kepolisian; c) Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya. d) Supaya kehadiran anggota Polri memiliki efek semacam itu, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. e) Jika masyarakat melihat anggota Polri sebagai pelindung masyarakat yang profesional dan adil, kehadiran polisi berseragam saja biasanya sudah dapat menciptakan suasana yang tenang dan patuh hukum. 2) Ancaman dan respon tingkat dua dalam penggunaan kekuatan Ancaman tingkat dua yaitu ketidak-patuhan secara lisan. Di tingkat dua, pelaku membantah perintah sah secara hukum yang diberikan oleh anggota Polri. Respon tingkat dua yang dilakukan anggota Polri adalah tindakan yang tidak ada potensi luka/cedera fisik berupa "Perintah lisan". Kebanyakan situasi dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Hal-hal yang harus dilakukan dalam memberi perintah lisan adalah: a) Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri; (1) Perintah lisan menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran. Sikap yang profesional dan percaya diri dalam menggunakan perintah lisan membuat pengendalian situasi menjadi jauh lebih
--	---

	mudah; (2) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. b) Keuntungan memberikan perintah lisan adalah: (1) Pemahaman publik dan profesionalisme Masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut akan mengerti bahwa anggota Polri sedang melaksanakan tugas, tidak sedang melakukan penganiayaan, dan melihat bahwa anggota Polri melaksanakan tugasnya secara profesional; (2) Tersangka mengerti apa yang kita inginkan darinya Begitu anggota Polri menentukan bahwa dia harus menggunakan kekuatan fisik, tingkat kekuatan yang digunakan tergantung pada persepsi anggota Polri bersangkutan atas perlawanan dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perlawanan tersebut. Begitu juga, dia harus menentukan apakah perlawanan tersebut membuat dirinya atau orang lain mengalami luka fisik atau kematian. Persepsi masing-masing anggota Polri atas bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu tingkat perlawanan didasarkan pada pelatihan yang telah diterimanya, pengalaman, dan pengetahuan teknik-teknik kendali fisik yang dikuasainya. 3) Ancaman dan respon tingkat tiga dalam penggunaan kekuatan Ancaman tingkat tiga atau perlawanan pasif adalah perlawanan fisik yang paling rendah. Pelaku tidak mencoba menyerang, tetapi perilaku/tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut. Perlawanan pasif biasanya dalam bentuk melemaskan tubuh/lunglai atau membuat diri berat tidak mau diangkat
--	--

	(<i>dead weight</i>). Perlawanan/tindakan pasif pelaku ditangani dengan menggunakan kendali tangan kosong lunak. Pada respon tingkat tiga yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali tangan kosong lunak yang berdampak sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka/cedera fisik. Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci (<i>clamp</i>). Teknik kendali tangan kosong lunak dapat dimanfaatkan untuk tingkat perlawanan lainnya. Di tingkat ini, bahaya terjadinya cedera/luka fisik sangat kecil. Teknik-teknik tangan kosong lunak terdiri dari: a) Kendali-kendali persendian/kuncian; b) Teknik-teknik pengawalan. 4) Ancaman dan respon tingkat empat dalam penggunaan kekuatan Berupa perlawanan fisik langsung untuk melepaskan diri dari anggota Polri yang mencoba untuk mengendalikan tersangka. Perlawanan fisik ini dikenal sebagai “perlawanan <i>defensif</i>”. Perlawanan ini biasanya dilakukan dengan cara mendorong atau menarik diri, tidak bermaksud melukai anggota Polri dan tersangka tidak berupaya menyerang anggota Polri atau orang lain. Perlawanan/tindakan aktif pelaku ditangani dengan menggunakan kendali tangan kosong keras. Pada respon tingkat empat yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali tangan kosong keras yang kemungkinannya dapat menimbulkan luka/cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau <i>agresif</i>. Kendali tangan kosong keras digunakan ketika bentuk-bentuk kendali yang lebih rendah telah gagal atau tidak dapat diterapkan karena tingkat perlawanan pelaku dianggap berada pada tingkat yang berbahaya. Penggunaan teknik-teknik ini mungkin menyebabkan luka ringan, tetapi luka ringan ini jauh lebih baik daripada luka yang mungkin dapat ditimbulkan jika kekuatan yang lebih tinggi digunakan. Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik
--	--

	pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepala tangan, lengan bawah, tungkai kaki atau kaki. Titik-titik sasaran yang disarankan adalah bagian tubuh yang memiliki banyak massa otot, seperti tungkai kaki, lengan, dan pundak. Jika dilakukan dengan benar, pukulan-pukulan ini akan menimbulkan gelombang kejut alir (keram otot), sehingga menghambat tindakan/aksi otot. Terkadang mungkin perlu memukul bagian-bagian yang memiliki risiko cedera lebih besar, seperti sendi-sendi atau bagian tulang. 5) Ancaman dan respon tingkat lima dalam penggunaan kekuatan Ancaman tingkat lima disebut juga dengan perlawanan agresif, dimana pelaku menyerang anggota Polri supaya anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikannya. Serangan ini berupa serangan fisik dimana tersangka memukul atau menggunakan teknik-teknik lain, sehingga dapat menyebabkan luka terhadap anggota Polri atau masyarakat. Yang dimaksud dengan perlawanan agresif di tingkat ini adalah perlawanan agresif yang tidak dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian. Perlawanan/tindakan agresif di tingkat ini, ditangani dengan menggunakan senjata tumpul, senjata berbahan kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau peralatan standar Polri lainnya. Sedangkan tindakan agresif pelaku yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian ditangani dengan kekuatan tingkat enam. Respon tingkat lima yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali senjata tumpul dan senjata kimia yang berupa gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri. Senjata-senjata tersebut dikenal sebagai senjata tingkat menengah/<i>intermediate weapons</i> yang tinggi kemungkinannya menyebabkan luka/cedera fisik ringan. Kekuatan tingkat lima dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan, yang diharapkan tidak akan mengakibatkan kematian jika digunakan secara benar oleh anggota Polri. Penggunaan kekuatan kendali senjata tumpul dapat dibenarkan ketika anggota Polri bersangkutan meyakini bahwa dia tidak akan dapat mengendalikan situasi/mengatasi perlawanan tanpa menggunakan senjata tingkat menengah tersebut.
--	---

	Anggota Polri diberikan kewenangan secara hukum membawa dan menggunakan tongkat T dan tongkat lain sebagai senjata untuk memukul dengan ketentuan: a) Anggota Polri tersebut telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi penggunaan tongkat kepolisian; b) Senjata menengah yang digunakan dalam konfrontasi yang melibatkan kekerasan fisik dimana tingkat kekuatan yang lebih tinggi tidak diperlukan atau tidak sesuai, dan tingkat kekuatan yang lebih rendah tidak sesuai dan tidak efektif; c) Tongkat polisi tidak boleh digunakan untuk memukul seseorang yang telah dapat dikendalikan. Pada situasi dimana tongkat kepolisian tidak tersedia, anggota Polri dapat menggunakan tongkat lain, dengan ketentuan bahwa penggunaan tongkat lain tersebut tidak melebihi dari kekuatan yang diperlukan dan penggunaan kekuatan yang lebih rendah tidak sesuai dan tidak efektif untuk menangani ancaman yang ditunjukkan tersangka. 6) Ancaman dan respon tingkat enam dalam penggunaan kekuatan Ancaman tingkat enam yaitu ancaman yang dapat segera menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Pelaku menggunakan tingkat kekuatan fisik yang menuntut dan membenarkan petugas menggunakan respon tingkat 6 untuk menghentikan ancaman yang ditunjukkan. Di tingkat ini, anggota Polri mungkin tidak hanya menghadapi perlawanan yang bertujuan agar tidak ditangkap, tetapi juga tindakan fisik menyerang yang bermaksud jahat dari pelaku terhadap anggota Polri dengan menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Pelaku mungkin menggunakan teknik-teknik atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan terhadap anggota Polri atau masyarakat, dan atau membahayakan keselamatan umum, seperti: membakar
--	---

	stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dengan kekuatan senjata api atau alat. Pada respon tingkat enam yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Sehingga besar kemungkinannya menimbulkan luka/cedera fisik parah, atau bahkan kematian. Tingkat kekuatan yang digunakan pada respon tingkat enam diterapkan ketika: - Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; - Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; - Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat; - Penggunaan kekuatan kendali senjata api atau alat lain hanya dibenarkan ketika kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri, dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki kemungkinan untuk “menghentikan” tindakan pelaku kejahatan yang menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian. Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain: - Melepaskan tembakan ke seseorang atau di tempat yang padat; - Secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang; - Menusuk seseorang dengan pisau; - Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan (perkosaan), atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat;
--	---

	e) Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau meledakkan gudang senjata. Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota Polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk <i>“menghentikan ancaman”</i> yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan. Kekuatan ini tidak terbatas hanya pada penggunaan senjata api, tetapi tindakan apa saja yang diambil oleh anggota Polri yang secara masuk akal akan dapat menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau anggota masyarakat. Ada berbagai ketentuan berkaitan dengan penggunaan kekuatan tingkat enam yang harus diperhatikan: a) Kekuatan tingkat enam digunakan hanya untuk melindungi diri anda atau orang lain dari ancaman kematian atau ancaman luka parah yang bersifat segera, dan untuk mencegah larinya tersangka yang berbahaya yang sangat mungkin menyebabkan kematian atau luka parah dengan segera; b) Kekuatan tingkat enam dapat digunakan untuk menghentikan penjahat ganas berbahaya yang mengancam akan menggunakan kekuatan mematikan dan menunda penangkapan penjahat tersebut dapat segera menyebabkan kematian atau luka parah bagi petugas atau anggota masyarakat lainnya; c) Tidak akan membahayakan anggota masyarakat yang tak bersalah; d) Anggota Polri harus memperhatikan sekitarnya dan mungkin harus melakukan manuver tertentu agar tidak membahayakan atau melukai orang lain yang tidak bersalah; e) Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan; f) Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan dengan lantang sebelum menggunakan senjata api; g) Menembak untuk menghentikan, tidak untuk membunuh atau melukai; h) Sebagaimana di tingkatan penggunaan kekuatan
--	--

	lainnya, kekuatan tingkat enam hanya digunakan untuk menghentikan atau mengendalikan tindakan tersangka; i) Anggota Polri mesti menentukan apakah dia telah menghentikan tersangka dengan mempertimbangkan semua situasi dalam kejadian tersebut. c. Faktor Yang Mempengaruhi Perlawanan Pelaku Jumlah dan jenis perlawanan/ancaman akan bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1) Umur pelaku; 2) Jenis kelamin pelaku; 3) Kemampuan/keterampilan fisik pelaku; 4) Tingkat kemungkinan keberhasilan perlawanan pelaku (ukuran tubuh, kekuatan); 5) Senjata/peralatan yang tersedia (tongkat, pisau, pistol); 6) Alkohol, narkoba, obat; 7) Kondisi mental pelaku; 8) Jumlah pelaku dibandingkan jumlah anggota Polri yang menangani. 3. Perlindungan dan Bantuan Hukum dalam Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian a. Perlindungan dan Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri 1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud di atas wajib diberikan oleh institusi Polri. b. Ketentuan Pertanggungjawaban Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya;
--	--

	2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal; 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas risiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan; 5) Pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi; 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud di atas dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian a. Alasan penggunaan senjata api Senjata api atau alat lain dapat digunakan untuk menghentikan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum, ketika: 1) Tindakan pelaku atau tersangka yang dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat; 2) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; 3) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Tetapi menembak tersangka yang melarikan diri yang
--	---

	tidak menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian tidak diperbolehkan. Melepaskan tembakan ke arah sasaran yang bergerak sangatlah sulit. Banyak contoh kejadian yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh peluru nyasar karena tembakan dilepaskan ke arah tersangka yang melarikan diri, padahal tersangka tidak menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian, dan tembakan tersebut dilepaskan di daerah yang banyak penduduknya. Hal semacam itu ternyata menimbulkan korban anggota masyarakat yang tidak bersalah; 4) Penggunaan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka semacam itu; 5) Diperbolehkan untuk menggunakan senjata api atau alat lain tanpa didahului oleh peringatan lisan atau perintah lisan, untuk menghentikan tindakan tersangka yang dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat; 6) Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan risiko baik terhadap anggota Polri itu sendiri atau masyarakat. Anggota Polri harus membandingkan keuntungan melepaskan tembakan dari atau ke arah kendaraan bergerak dengan risiko luka atau kematian yang dapat ditimbulkan terhadap orang lain. Penggunaan senjata api ke arah kendaraan yang sedang melarikan diri harus dihindari jika diyakini bahwa tembakan tersebut akan memunculkan resiko terhadap anggota Polri atau orang lain. Penggunaan kekuatan fisik atau senjata api merupakan langkah terakhir, sedapat mungkin cara-cara persuasif (tanpa kontak fisik) digunakan terlebih dahulu. Ketika penggunaan kekuatan fisik dan senjata api tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan sedapat mungkin tidak menimbulkan atau meminimalkan kerusakan dan luka/cedera, dengan tetap menghargai dan mempertahankan jiwa manusia.
--	--

	b. Ketentuan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; 2) Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan; 3) Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah; 4) Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum; 5) Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum; 6) Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; 7) Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; 8) Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk: 1) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; 2) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; 3) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; 4) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; 5) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian
--	---

	dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut: 1) Petugas memahami prinsip penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum: legalitas, <i>nesesitas</i>, proporsionalitas, kewajiban umum, <i>preventif</i>, dan masuk akal (<i>reasonable</i>). 2) Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara: a) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas; b) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan c) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. 3) Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan; Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib: a) Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api; b) Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak; c) Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; d) Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api. Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas maka: a) Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan; b) Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan;
--	--

	dan c) Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan 1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, anggota Polri diperbolehkan melepaskan tembakan peringatan; 2) Tembakan peringatan harus dilakukan secara aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya; 3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi (tidak menimbulkan <i>recochet</i>) apabila alternatif lain yang sudah dilakukan tidak berhasil, dengan tujuan: a) Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat; b) Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka. 4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan; 5) Kenapa tembakan peringatan hanya diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dan sangat disarankan untuk tidak dilakukan, bahkan di negara maju dilarang? Apa saja berbagai kemungkinan yang ditimbulkan dari tembakan peringatan? a) Setiap tembakan peringatan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh pada saat melakukan pengejaran, tekanan pada tubuh dan pikiran anggota Polri tersebut dapat menurunkan kemampuan yang dimiliki, dari standar kemampuan yang pernah
--	---

	diperolehnya dari masa pelatihan (bahkan terjadi pada diri seseorang yang dapat menembak dengan tepat dan terlatih sekalipun). Tidak ada cara untuk memprediksikan secara pasti tembakan peringatan akan mengenai apa. Peluru yang ditembakkan ke tanah atau ke penghalang padat dapat mengalami <i>recochet</i> atau menembus penghalang tersebut, menciptakan resiko besar bagi anggota Polri tersebut atau orang lain. Banyak laporan tentang tembakan peringatan yang mengenai orang yang tidak bersalah. Peluru yang dilepaskan ke udara akan selalu kembali ke bumi dengan kekuatan menghancurkan yang hampir sama dengan kekuatan menghancurkan dari peluru saat meninggalkan moncong senjata. Banyak catatan kepolisian di berbagai negara yang menunjukkan terlukanya anggota masyarakat yang tidak bersalah karena tembakan peringatan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, misalnya yang terjadi pada Januari 2007 di Pontianak dimana tembakan peringatan mengenai dua siswa SLTP. Bahkan ada kejadian pada Desember 2006 dimana seorang anggota kepolisian Banten meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit akibat terkena tembakan peringatan yang dilepaskan oleh rekannya sendiri yang melepaskan tiga tembakan peringatan dalam upaya meleraikan perkelahian. Seringkali tembakan peringatan dijadikan sebagai satu alasan ketika seorang anggota polisi menembak seorang tersangka padahal situasi yang dihadapi tidak membenarkan anggota tersebut menggunakan kekuatan tingkat enam. Pada akhir tahun 2006 sebuah media memberitakan bahwa seorang kepala kepolisian di suatu daerah memberi keterangan mengenai meninggalnya seorang tersangka yang mencoba melakukan pencurian. Kepala kepolisian daerah tersebut mengatakan bahwa anggotanya telah menegur pelaku secara lisan. Karena teguran tidak direspon, maka tembakan peringatan
--	--

	diarahkan ke kaki pelaku. Pelaku melarikan diri. Hari berikutnya tersangka ditemukan meninggal di suatu tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ia ditembak. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah kepolisian mengajarkan anggotanya untuk mengarahkan tembakan peringatan ke kaki tersangka? Tentu saja jawabannya adalah: TIDAK. Masih banyak contoh kejadian yang tidak diinginkan akibat tembakan peringatan dan akibat peluru yang nyasar karena dilepaskan ke arah tersangka yang melarikan diri, padahal tersangka tidak menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian, dan tembakan tersebut dilepaskan di daerah yang banyak penduduknya. Hal semacam itu ternyata menimbulkan korban anggota masyarakat yang tidak bersalah. b) Melepaskan tembakan peringatan seringkali hanya akan membuat pelaku semakin berupaya untuk melarikan diri. Sebagai contoh, potongan berita berikut yang ditulis di harian Galamedia mengenai kejadian di Bandung pada tanggal 1 Desember 2011: "Namun, sesampainya di depan pintu gerbang Polsek Sukasari, saat anggota turun dari motor, korban dan Tatang tiba-tiba kabur. Briptu Bara Rudeta Wicaksono memberikan tembakan peringatan, tetapi tidak dihiraukan. "Keduanya tetap kabur," katanya." c) Dalam beberapa situasi, misalnya huru-hara dan ketidaktertiban sipil skala besar, tembakan peringatan mungkin hanya akan menimbulkan kebingungan dan dapat membuat panik massa, yang secara tidak sengaja akan dapat menimbulkan lebih banyak luka/cedera atau kerusakan harta benda; d) Pada dasarnya, tembakan peringatan sangat tidak dianjurkan, kecuali jika tembakan peringatan tersebut membawa manfaat dalam upaya penegakan hukum dan dilepaskan secara sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan semua situasi, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan
--	--

Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.



Pelaporan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

a. Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penggunaan Kekuatan

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan;
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian;
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan tingkat kekuatan 4, 5 atau 6 sebagaimana disebutkan pada Bab II pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, anggota Polri yang menggunakan kekuatan tersebut wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009;
- 4) Laporan tersebut memuat informasi, antara lain:
 - a) Tanggal dan tempat kejadian;
 - b) Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - c) Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - d) Rincian kekuatan yang digunakan;

	e) Evaluasi hasil penggunaan kekuatan; f) Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. 5) Informasi yang dimuat dalam laporan tersebut digunakan: a) Sebagai bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4, 5 dan 6; b) Untuk mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; c) Untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; d) Sebagai bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan; e) Sebagai bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; f) Sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan. Dalam hal laporan penggunaan kekuatan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk upaya peningkatan kemampuan profesional anggota Polri, laporan penggunaan kekuatan dapat digunakan oleh atasan langsung atau pimpinan lainnya untuk melihat berapa banyak kejadian penggunaan kekuatan (fisik) yang melibatkan seorang anggota Polri tertentu. Misalnya, seorang anggota Polri menggunakan kekuatan delapan kali dalam setahun sedangkan rekan-rekannya yang lain, yang memiliki tugas yang sama, menggunakan kekuatan kurang dari empat kali dalam setahun. Banyaknya jumlah kejadian penggunaan kekuatan (fisik) pada satu anggota Polri tertentu mungkin menjadi suatu indikator adanya masalah-masalah lainnya. Hal yang mungkin menyebabkan seorang anggota Polri menggunakan kekuatan fisik jauh lebih banyak antara lain: 1) Perilaku anggota Polri Anggota Polri yang berperilaku agresif cenderung lebih sering terlibat dalam kejadian penggunaan kekuatan, atau mungkin anggota Polri tersebut memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang buruk;
--	--

	2) Faktor situasional Faktor-faktor situasional mengacu pada situasi saat bertemunya polisi dengan orang/tersangka yang ditangani, yang mungkin mempengaruhi bagaimana polisi bertindak selama kejadian tersebut. Faktor-faktor situasional ini mencakup karakteristik-karakteristik tersangka (etnis, jenis kelamin, umur, sikap), karakteristik korban (etnis, jenis kelamin, umur, hubungannya dengan tersangka), dan karakteristik-karakteristik situasi (lokasi, jumlah orang yang ada di sekitar tempat kejadian, beratnya pelanggaran). b. Laporan/formulir penggunaan kekuatan Formulir penggunaan kekuatan terdiri dari dua model, yaitu formulir model A yang disebut juga dengan istilah formulir perlawanan-kendali, dan formulir model B yang disebut dengan istilah formulir analisa dan evaluasi pimpinan. Ketentuan dan cara pengisian formulir model A (perlawanan-kendali): 1) Formulir A adalah formulir perlawanan-kendali yang diisi oleh petugas (apapun pangkat atau jabatannya) yang telah menggunakan kekuatan 4, 5 atau 6; 2) Apabila terdapat lebih dari satu orang petugas yang menggunakan kekuatan terhadap satu orang tersangka, terdapat dua kemungkinan: a) Petugas membuat satu laporan saja. Satu laporan tersebut menceritakan penggunaan kekuatan yang digunakan oleh semua petugas dalam kejadian tersebut; b) Masing-masing petugas membuat laporan sendiri yang disinkronisasikan, sehingga mudah untuk dipahami oleh atasan langsung saat Anev. 3) Isi formulir A pada setiap kotak adalah sebagai berikut : 1) Nomor laporan; 2) Pukul (waktu kekuatan digunakan); 3) Tanggal kejadian; 4) Lokasi kejadian; 5) Wilayah tugas; 6) Jenis kejadian (ada dua kejadian yang perlu
--	--

	dituliskan: pertama adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sebelum upaya penangkapan, dan yang kedua adalah perlawanan saat penangkapan); 7) Nama petugas; 8) Jenis kelamin (petugas); 9) Pangkat/Nrp; 10) Jabatan; 11) Kesatuan; 12) Tinggi (petugas); 13) Berat (petugas); 14) Tugas yang sedang dilaksanakan; 15) Jenis dinas; 16) Kemunculan petugas; 17) Mengenakan baju anti peluru (petugas); 18) Nama tersangka (lengkap); 19) Alamat (tersangka); 20) Jenis kelamin (tersangka); 21) Ras/suku (tersangka); 22) Umur (tersangka); 23) Tanggal lahir (tersangka); 24) Tinggi badan (tersangka); 25) Berat badan (tersangka); 26) Kondisi mental tersangka saat kejadian (informasi ini perlu karena kondisi mental dapat mempengaruhi kemampuan tersangka untuk memahami perintah dan ketahanan terhadap rasa sakit); 27) Jumlah orang di lokasi kejadian; 28) Kondisi lingkungan (saat kejadian penggunaan kekuatan, kondisi lingkungan mempengaruhi kemampuan penglihatan petugas); 29) Perlawanan mulai saat; 30) Alasan kendali fisik/senjata yang digunakan (jawaban bisa lebih dari satu); 31) Senjata yang digunakan tersangka; 32) Senjata tersangka diarahkan ke orang;
--	---

	33) Tingkat-tingkat perlawanan yang digunakan tersangka (tanda semua yang sesuai, jangan hanya tingkat perlawanan tertinggi saja); 34) Senjata yang tersedia bagi/digunakan oleh petugas (tanda semua yang sesuai); 35) Efek kendali fisik/senjata yang digunakan terhadap tersangka/petugas; 36) Letak luka pada tersangka (T) dan petugas (P) (tanda semua yang sesuai), tergantung pada peraturan yang ada, petugas dapat memotret bagian tubuh tersangka dan petugas yang terluka; 37) Narasi kejadian penggunaan kekuatan (mengingat ukuran kotak nomor 37 sangat kecil, maka narasi dapat dituliskan di halaman sebaliknya atau di lembar kertas terpisah yang dialmpirkan). Tingkat kekuatan yang digunakan oleh anggota Polri untuk mengendalikan tersangka didasarkan pada tingkat perlawanan tersangka. Oleh sebab itu, penting untuk secara akurat menuliskan tindakan-tindakan tersangka di bagian narasi/cerita (kotak 37) di formulir perlawanan-kendali. Dalam laporan, petugas terkadang hanya menuliskan "kesimpulan", bukan "fakta". Kesimpulan disini maksudnya adalah kumpulan kata atau kata yang menggambarkan tersangka, tetapi tidak memiliki gambaran perilaku tersangka secara rinci dan jelas. Hanya menuliskan: <i>"Tersangka marah dan ingin menyerang"</i>, tidak dapat memberi gambaran yang cukup bagi pembaca laporan tentang apa yang dilihat oleh anggota Polri tersebut saat kejadian berlangsung. Narasi/cerita yang dituliskan harus berisi kata-kata atau kalimat yang bersifat <i>deskriptif</i> (memberi gambaran secara rinci), misalnya: <i>"Tersangka mengepalkan kedua tangannya dan mengangkatnya ke depan, dan memaki "kubunuh kamu!" dan seterusnya.</i> Pada saat menulis laporan penggunaan kekuatan, perhatian khusus harus diberikan pada tindakan dan perilaku tertentu dari tersangka (fakta). Untuk membantu melihat perbedaan antara "kesimpulan" dan "fakta", tabel berikut berisi beberapa contoh:
--	---

Kesimpulan	Fakta
Menyerang	Mengatakan, "Kuhajar kamu", mengancam secara lisan dengan kata-kata tertentu, badan membungkuk ke depan, kuda-kuda berkelahi, tiba-tiba bergerak sangat dekat, mendorong petugas, memindahkan berat badan, mengepalkan tinju, mengangkat tangan, rahang menggeretak, dengan cepat menutup jarak, menangkap petugas, bergerak cepat ke depan dengan pukulan tinju ke arah muka, melihat sekeliling, bergerak maju dengan cepat dan kuat,dll
Tidak patuh	Mengatakan, "Saya tidak mau", perintah diabaikan, bertindak berlawanan dengan perintah, berjalan pergi, mengucapkan kata-kata yang diulang, respon yang tidak masuk akal,....dll
Melawan	Menarik diri, melipat kedua tangan, melongo, membuat badan kaku, mencoba untuk bersembunyi, tidak merespon terhadap kekuatan fisik dengan membuat badan menjadi berat,....dll
Keselamatan petugas	Senjata, ukuran fisik, riwayat tindak kejahatan, tidak meletakkan tangan di luar saku celana, banyaknya riwayat kekerasan yang diketahui, jenis kejahatan, jam kejadian, bersenjata, jarak terhadap senjata,....dll
Daerah rawan kejahatan	Jumlah penangkapan, jenis penangkapan, pengamatan pribadi, statistik, keluhan masyarakat,.....dll
Kegiatan mencurigakan	Penampilan yang tidak lazim untuk daerah tertentu (misal: jas tebal saat musim panas), kabur tanpa sebab, melihat-lihat ke dalam kendaraan, gerakan mengendap-endap,....dll

Sebagaimana dilihat dalam tabel di atas, kata "menyerang" tidak menjelaskan seperti apa serangan tersangka, apakah menyerang secara lisan, secara fisik dengan memukul menggunakan satu tangan, memegang, atau seperti apa, dan seterusnya.

Setiap orang tahu seperti apa orang yang marah, tetapi menggambarkannya dalam sebuah cerita yang rinci kadangkala sulit. Maka, terkadang seorang supervisor perlu membantu anggotanya memperbaiki narasi laporan penggunaan kekuatan yang kurang menggambarkan kejadian secara detil.

	Selain itu, di bagian narasi anggota Polri bersangkutan harus menuliskan teknik kendali yang digunakan, untuk mengatasi perlawanan tersangka, apakah teknik tersebut efektif, atau apakah teknik atau tingkat kekuatan lainnya diperlukan. Begitu laporan selesai dibuat, anggota Polri bersangkutan harus menyerahkannya ke atasan langsung untuk dianalisa dan dievaluasi (diberikan komentar).
--	---

Contoh Formulir Model A



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI

KIRIM LAPORAN YANG TELAH DIISI KE PROPAM MELALUI KOMANDAN ANDA		1. NOMOR LAPORAN:		2. PUKUL:		3. TANGGAL KEJADIAN:	
4. LOKASI:		5. WILAYAH TUGAS:		6. JENIS KEJADIAN:			
7. NAMA PETUGAS:		8. JENIS KELAMIN:	9. PANGKAT/NRP:	10. JABATAN:		11. KESATUAN:	12. TINGGI:
							13. BERAT:
14. TUGAS YANG SEDANG DILAKSANAKAN: (PATROLI, GATUR LANTAS, MENANGKAP, DLL) PATROLI		15. JENIS DINAS: ☐ SEDANG DINAS ☐ DINAS TAMBAHAN ☐ SEDANG TIDAK DINAS		16. KEMUNCULAN PETUGAS: ☐ BERSERAGAM ☐ TIDAK BERSERAGAM		17. MENGENAKAN BAJU ANTI PELURU ☐ YA ☐ TIDAK	
18. NAMA TERSANGKA (LENGKAP):				19. ALAMAT:			
20. JENIS KLMN:		21. RAS/SUKU:	22. UMUR:	23. TANGGAL LAHIR:	24. TINGGI BADAN:	25. BERAT BADAN:	
26. KONDISI MENTAL TERSANGKA SAAT KEJADIAN: ☐ NORMAL ☐ DALAM PENGARUH NARKOBA ☐ MABUK ☐ TERGANGGU SECARA MENTAL ☐ SANGAT MARAH		27. JUMLAH ORANG DILOKASI KEJADIAN: POLISI: _____ KORBAN: _____ TERSANGKA: _____ SAKSI: _____ MASYARAKAT SIPIL: _____		28. KONDISI LINGKUNGAN: ☐ DALAM RUANGAN ☐ LUAR RUANGAN ☐ SIANG HARI ☐ MALAM HARI ☐ DINI/PETANG HARI ☐ CAHAYA LAMPU			
29. PERLAWANAN MULAI SAAT: ☐ SEBELUM PERMBORGOLAN ☐ SELAMA PERMBORGOLAN ☐ SETELAH PERMBORGOLAN		30. ALASAN KENDALI FISIK / SENJATA DIGUNAKAN (TANDAISEMUA YANG SESUAI): ☐ UNTUK MENAHAN TERSANGKA ☐ MEMBELA DIRI ☐ MENJAGA/PEROLEH KEMBALI KENDALIAN TSK. ☐ CEGAH KEJAHATAN BERAT ☐ CEGAH KABUR ☐ AGAR TSK DITAHAN DENGAN TERLINDUNG ☐ MEUNDUNG ORANG LAIN ☐ MEMBUNUH BINATANG UNTUK MELINDUNG MANUSIA					
31. SENJATA YANG DIGUNAKAN TERSANGKA (TANDAISEMUA YANG SESUAI): ☐ TANPA SENJATA ☐ PISTOL ☐ SENJATA PETUGAS (_____) ☐ TANGAN ☐ BINATANG ☐ BAHAN PELEDAK ☐ PISAU ☐ KAKI ☐ SENJATA TAK SENGAJA MELETUS ☐ TONGKAT ☐ GIGITAN ☐ LAINNYA: _____ ☐ KENDARAAN ☐ LARAS PANJANG				32. SENJATA TSK DIARAHKAN KE ORANG: ☐ YA ☐ TIDAK			
33. TINGKAT-TINGKAT PERLAWANAN YANG DIGUNAKAN TSK (TANDAISEMUA YANG SESUAI): ☐ INTIMIDASI PSIKOLOGIS ☐ KETIDAKPATUHAN LISAN ☐ PERLAWANAN PASIF ☐ PERLAWANAN AKTIF ☐ PERLAWANAN AGRESIF ☐ SERANGAN MEMATIKAN				34. SENJATA YANG TERSEDIA BAGI / DIGUNAKAN OLEH PETUGAS (TANDAISEMUA YG. SESUAI): S = TERSEDIA G = DIGUNAKAN EFEKTIF S G YA TIDAK ☐ ☐ TIDAK ADA ☐ ☐ ☐ ☐ TEKNIK TANGAN KOSONG ☐ ☐ ☐ ☐ SEMPROTAN CABE ☐ ☐ ☐ ☐ GAS CS ☐ ☐ ☐ ☐ TONGKAT ☐ ☐ ☐ ☐ SENTER ☐ ☐ ☐ ☐ TASER ☐ ☐ ☐ ☐ ANJING ☐ ☐ ☐ ☐ SENJATA OTOMATIS ☐ ☐ ☐ ☐ SENJATA CADANGAN ☐ ☐ ☐ ☐ PISTOL DINAS ☐ ☐ ☐ ☐ PISTOL NON-DINAS ☐ ☐ ☐ ☐ SENAPAN ☐ ☐ ☐ ☐ SHOTGUN ☐ ☐ ☐ ☐ KENDARAAN ☐ ☐ ☐ ☐ LAINNYA ☐ ☐			
35. EFEK KENDALI FISIK / SENJATA YANG DIGUNAKAN TERHADAP TERSANGKA / PETUGAS: (TANDAISATU DI TIAP KOLOM): T = TERSANGKA P = PETUGAS T P ☐ ☐ TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, TIDAK ADA KELUHAN RASA SAKIT ☐ ☐ TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, ADA KELUHAN SEDIKIT RASA SAKIT, PERAWATAN MEDIS TIDAK DIPERLUKAN ☐ ☐ LUKA KECIL TERLIHAT (MEMAR, BENGKAK, LECET), RAWAT MEDIS TIDAK DIPERLUKAN LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT JALAN (Pemeriksaan Dokter, Jahitan, X-RAY) ☐ ☐ LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT ☐ ☐ KEMATIAN							
36. LETAK LUKA PADA TERSANGKA (T) DAN PETUGAS (P) -- TANDAISEMUA YANG SESUAI: T P T P T P T P ☐ ☐ KEPALA ☐ ☐ TORSO/BADAN ☐ ☐ TANGAN ☐ ☐ TUNGKAI KAKI T P T P T P (PAHA/BETIS) ☐ ☐ LEHER ☐ ☐ LENGAN ☐ ☐ KAKI BAGIAN BAWAH (PERGELANGAN KE BAWAH)							
37. NARASI KEJADIAN PENGGUNAAN KEKUATAN : IKUTKAN SEMUA HAL YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUM DAN SELAMA PENGGUNAAN KEKUATAN (MISAL: APAKAH ANDA TAHU BAHWA TSK MELAKUKAN KEJAHATAN BERAT / RINGAN DAN SEMUA ANCAMAN YG. DITUNJUKKAN TSK)							
38. TANDATANGAN PETUGAS / NRP / TANGGAL:						LAMPIRKAN LAPORAN KEJADIAN	

CATATAN: KOTAK 7 HINGGA 17 ADALAH DATA TENTANG PETUGAS BERSANGKUTAN. KOTAK 8 HINGGA 28 ADALAH DATA TENTANG TERSANGKA

Matrik Urutan Tingkat Penggunaan Kekuatan

MATRIKS URUTAN TINGKAT PENGGUNAAN KEKUATAN				
Perilaku Tersangka	Keterangan/Metode Tingkat Kekuatan yang Digunakan oleh Polisi	TINGKAT KEKUATAN		
Tindakan Agresif yang Bersifat Segera yang Dapat Menyebabkan Luka Parah atau Kematian atau Membahayakan Kehormatan Kesusilaan	Penggunaan Senjata Api atau Alat Lain yang menghentikan tindakan tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan	VI	Kendali untuk Ancaman Luka Parah atau Kematian	
	Penggunaan Senjata Tingkat Menengah			
	Tindakan/Perlawanan Agresif	V	Kendali Senjata Tumpul dan Bahan Kimia	
Tindakan/Perlawanan Aktif	Penggunaan tongkat T, gas air mata, semprotan OC, atau alat standar Polri lainnya			
	Teknik-teknik Tangan Kosong Keras			
	Penggunaan Pukulan Kepalan Pukulan Siku Tangan Tendangan Lutut atau Kaki	IV	Kendali Tangan Kosong Keras	
Tindakan/Perlawanan Pasif	Penggunaan tangan terbuka untuk membimbing/mengarahkan, melakukan kuncian, hingga menjatuhkan/membanting	III	Kendali Tangan Kosong Lunak	
Patuh	Mulai dari bertanya secara sopan, menjelaskan konsekuensi hukum, memberitahu, membujuk, meminta, hingga memberi perintah	II	Perintah Lisan	
Patuh	Kehadiran Polisi, dikenali melalui: Seragam POLRI, Kendaraan bertanda POLRI Lencana POLRI, identifikasi lisan dengan meneriakan kata "POLISI"	I	Kekuatan yang memiliki Dampak Deterrent/ Pencegahan	

**CONTOH BEBERAPA NARASI YANG DITULIS DALAM
FORMULIR LAPORAN PENGGUNAAN KEKUATAN**

Perhatikan *Eskalasi* dan *De-Eskalasi* kekuatan yang digunakan serta komunikasi lisan yang mendampingi penggunaan tingkat kekuatan lainnya.

Contoh 1

Saya sedang berpatroli jalan kaki di mall Pondok Indah ketika saya melihat adanya gangguan ketertiban. Saya melihat seorang laki-laki berwajah Indonesia (selanjutnya teridentifikasi bernama Draco) membentak-bentak meminta uang dari orang lain. Draco bicaranya melantur dan dia terlihat limbung. Badannya bergoyang-goyang dan matanya merah berair. Ketika saya mendekatinya saya dapat mencium bau minuman yang memabukkan. Secara lisan saya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dan memberitahu dia agar meninggalkan mall. Draco tidak mengerti perintah saya dan membentak, “ngomong apaan kamu?!!” Saya mengulangi perintah agar dia meninggalkan mall. Kemudian Draco menjadi sangat marah. Dia memelototkan matanya, mengepalkan kedua tangannya, dan badannya condong ke depan ke arah saya dan membentak “jangan ganggu aku!” Saya memberitahu Draco bahwa dia harus tenang dan meninggalkan mall atau saya terpaksa menangkap dia. Dia terus membentak dan mengabaikan perintah saya. Saya memberitahu bahwa dia saya tangkap dan memerintahkan dia untuk menempatkan tangannya ke belakang punggungnya. Ketika dia tidak menurut, saya memegang lengan kirinya bagian atas dan mencoba memaksa tangannya ke belakang punggungnya. Saya mengatakan lagi bahwa dia ditangkap. Dia melawan upaya saya dan mencoba memukul muka saya dengan tinju kanannya. Saya memerintahnya dengan suara keras dan jelas agar dia berhenti melawan, saya kemudian menendang paha kiri Draco dengan lutut saya dan mendorong dia ke depan dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian saya mampu memborgol Draco tanpa perlawanan lebih lanjut.

Kekuatan Tingkat 2

Kekuatan Tingkat 3

Kekuatan Tingkat 4

Contoh 2

Saya mendapat tugas untuk menangani kejadian KDRT. Saat tiba di lokasi, saya melihat seorang pria (yang kemudian diidentifikasi bernama Alex) sedang menganiaya seorang perempuan (yang kemudian diidentifikasi bernama Ani). Alex membentak “kubunuh kamu, kamu tidur sama dia!” Alex memukul kepala dan punggung Ani dengan kepalan tangannya. Ani berjongkok dan menangis. Saya segera mendekati mereka dan dengan suara yang keras dan jelas memperkenalkan diri sebagai seorang polisi dan memerintah Alex untuk berhenti menganiaya Ani. Alex terus menganiaya Ani dengan kepalan tangannya. Saya mencoba untuk menghentikan penganiayaan tersebut dengan memegang lengan dan pundak kiri Alex dan memberi perintah lagi untuk menghentikan penganiayaan yang dilakukannya. Alex menarik diri dari saya dan terus menganiaya. Kemudian saya mengeluarkan tongkat T dan memerintah Alex untuk menghentikan penganiayaan. Dia tetap terus menganiaya Ani. Lalu saya pukul Alex di paha kirinya dengan menggunakan tongkat T. Pukulan tersebut membuatnya jatuh berlutut. Saya memerintah dia untuk telungkup di tanah dan dia menurut. Saya dapat memborgol dia tanpa perlawanan lebih lanjut.

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 5

Contoh 3:

Saya mendapat tugas untuk menangani seorang pria yang membawa golok. Saat tiba di lokasi saya melihat seorang pria (yang kemudian teridentifikasi bernama Gogar) sedang berdiri di tengah jalan mengayun-ayunkan goloknya. Dia membentak-bentak, “kubunuh kalian, jangan ganggu saya!” Saya melihat orang-orang di lokasi tersebut menonton Gogar tetapi tetap berada pada jarak sekitar 8 meter dari Gogar. Saya mengeluarkan pistol dari *holster* dan memegangnya mengarah ke bawah di samping saya, dan jari berada di luar penarik/di pelindung penarik. Dengan suara keras dan jelas saya mengidentifikasi diri sebagai anggota Polri dan memerintah dia untuk meletakkan goloknya di tanah. Gogar mengabaikan perintah saya dan terus mengayunkan goloknya dan membentak, “Kubunuh kamu!” Dengan tangan saya yang tidak sedang memegang pistol, saya menggunakan radio HT untuk meminta bantuan. Kemudian saya memerintah orang di sekitar untuk menjauh demi keselamatan mereka. Sekitar 10 menit kemudian saya terus memerintah Gogar untuk menjatuhkan

	goloknya dan dia masih menuruti perintah-perintah saya. Perilaku Gogar berubah dari menggerutu dan berbicara tidak jelas menjadi marah. Matanya melotot dan membentak keras, "Kubunuh kamu!". Kemudian dia mulai berjalan ke arah saya dengan golok di angkat ke atas kepalanya. Saya mengarahkan pistol saya ke dia dan dengan suara jelas dan keras memerintah dia untuk berhenti atau kalau tidak saya akan tembak. Dia terus berjalan ke arah saya dan membentak, "Kubunuh kamu!". Lalu dia berlari ke arah saya dengan golok terangkat di atas kepalanya. Saat dia berjarak sekitar 3 meter dengan saya, saya melepaskan tembakan ke arahnya sebagai upaya untuk menghentikan tindakan mematikan yang dia tunjukkan. Gogar jatuh ke tanah. Lalu, dengan menggunakan radio, saya memberitahu pusat kendali Polsek bahwa saya telah melepaskan tembakan dan meminta ambulan untuk merespon ke lokasi. Saya mendekati Gogar dan menjauhkan golok darinya. Tingkat 2 Tingkat 6
--	--



RANGKUMAN

1. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
2. Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
3. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi: legalitas, *nesesitas*, proporsionalitas, *preventif*, kewajiban umum dan *reasonable* (masuk akal).
4. Urutan prioritas yang harus dijaga keselamatannya adalah korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah, diri petugas sendiri, dan pelaku tindak kejahatan.
5. Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
7. Senjata api atau alat lain dapat digunakan untuk menghentikan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku

	kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum. 8. Setiap pimpinan dalam menugaskan anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian agar dalam pelaksanaannya berhasil harus dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan dengan ketentuan yang berlaku. 9. Setiap anggota Polri yang dalam pelaksanaan tindakan kepolisian telah menggunakan tingkat kekuatan 4, 5 atau 6 segera membuat laporan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir model A (perlawanan-kendali) penggunaan kekuatan.
--	--

	LATIHAN
	1. Jelaskan konsep penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian! 2. Jelaskan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian! 3. Jelaskan perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggung-jawaban bagi anggota polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian!